

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 828

от 25 октомври 2022 година

**ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 4 ОТ ЗАКОНА
ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – ВЪГЛИЩА, ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕХНИЯ ДОБИВ ОТ
УЧАСТЪК „БЕЛА ВОДА“ НА НАХОДИЩЕ „ПЕРНИШКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН“, ОБЛАСТ
ПЕРНИК, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР**

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 481 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 61 от 2001 г.), Решение № 147 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 31 от 2002 г.) и Решение № 802 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 104 от 2003 г.), чл. 25 и 36.3 от концесионния договор за добив на въглища от участък „Бела вода“ от находище „Пернишки въглищен басейн“, сключен на 1 април 2002 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и „Въглища-Перник“ ООД - гр. Перник, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 15 декември 2003 г., Анекс № 2 от 29 ноември 2007 г. и Анекс № 3 от 18 октомври 2010 г., и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Разрешава на „Въглища-Перник“ ООД – в несъстоятелност, гр. Перник, да прехвърли на „Комет Инвест“ ООД - с. Одраница, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства – въглища, във връзка с техния добив от участък „Бела вода“ на находище „Пернишки въглищен басейн“, област Перник, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за „Комет Инвест“ ООД - с. Одраница, за:

2.1. Плащане на остатък от концесионно плащане за второто шестмесечие на 2016 г., на концесионно плащане за първото и второто шестмесечие на 2017 г., за първото и второто шестмесечие на 2018 г., за първото и второто шестмесечие на 2019 г., за първото и второто шестмесечие на 2020 г. и за първото шестмесечие на 2021 г.; плащане на дължимия данък върху добавената стойност (ДДС), на дължимите лихви, изчислени към датата на плащане, в срок до 1 месец от датата на подписване на допълнителното споразумение.

2.2. Предоставяне на безусловна и неотменяема банкова гаранция, обезпечаваща в пълен размер изпълнението на задълженията по т. 2.1 и 2.5, със срок на валидност 12 месеца от датата на издаването ѝ. Гаранцията се предоставя при подписване на допълнителното споразумение и е с лимит на отговорността 1 000 000 лева.

2.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2022 г., в срок до 10 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

2.4. Сключване на договор за доверителна банкова сметка „Фонд за напускане“ за обезпечаване изпълнението на задълженията по окончателно напускане на концесионната площ, в срок до 1 месец от датата на подписване на допълнителното споразумение.

2.5. Внасяне на дължима вноската, представляваща разлика между дължимите и внесените от концесионера суми по доверителната банкова сметка „Фонд за напускане“ за 2002, 2008 и 2009 г., на дължимите вноски за 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 г. и на банкови такси, приспаднати от наличната сума по сметката за нейното обслужване, в срок до 1 месец от датата на сключване на договора по т. 2.4.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 2 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. Оправомощава министъра на енергетиката:

4.1. Да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор в едномесечен срок от уведомяването за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

4.2. Да предприеме действия за едностранно прекратяване на концесионния договор за добив на въглища от участък „Бела вода“ от находище „Пернишки въглищен басейн“, сключен на 1 април 2002 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и „Въглища-Перник“ ООД - гр. Перник, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 15 декември 2003 г., Анекс № 2 от 29 ноември 2007 г. и Анекс № 3 от 18 октомври 2010 г., при неизпълнение в определения срок на което и да е от задълженията по т. 2 от това решение, без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие, както и да предяви дължимите суми по съдебен ред.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донеv

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров**